ANEXO TÉCNICO A AL CÓDIGO 16 — PROTOCOLO DE ARRANQUE SOCIAL

Versión: V1.4

Anexo técnico adoptado conforme al artículo 19 del Código 3 y al que remiten los artículos 1, apartado 2, letra h), 4 y 7, apartado 5, del Código 16.

Art. 1 — Naturaleza, función y efectos

1. El presente Protocolo define una metodología para evaluar los pasos sociales vinculados al arranque de los Círculos piloto, de las Cuencas y de la Federación mínima. La metodología se emplea para verificar los umbrales sociales institucionales previstos en el artículo 4 del Código 16.
2. El Protocolo no constituye una fuente autónoma de obligaciones, sanciones, exclusiones o limitaciones individuales. Su falta de aplicación:
   a) no constituye, por sí sola, una infracción conforme al Código 4;
   b) no conlleva suspensiones, sanciones ni perjuicios individuales;
   c) no limita el acceso al Código 4, a la Garantía, a los bienes vitales ni a la Cesta 1-2.
3. La falta de aplicación documentada por parte del Círculo puede determinar exclusivamente que no se supere el umbral social institucional pertinente y, en consecuencia, impedir la propuesta o la deliberación del paso de fase. Este efecto concierne al Círculo como sujeto institucional y no produce consecuencias individuales.
4. A efectos del presente Protocolo, el Consejo de referencia para el cuidado es:
   a) el Consejo de Salud, hasta la activación del Consejo de Cuidado;
   b) el Consejo de Cuidado, a partir de la activación prevista en el Código 16, artículo 3, apartado 3.
   Toda referencia al Consejo de referencia para el cuidado se entiende hecha conforme al presente apartado.
5. La documentación se produce, en la medida de lo posible, en forma agregada y que no permite la elaboración de perfiles, según el Código 7, artículo 2.2. Los datos se recogen solo en la medida necesaria para verificar el umbral pertinente. El umbral mínimo de agregación lo define el Consejo de la Red cuando esté activo, para reducir el riesgo de identificación directa o indirecta, respetando la separación de los dominios prevista en el Código 6, artículo 11.
6. El Protocolo no sustituye las competencias, los procedimientos ni las garantías previstos en los demás Códigos y no autoriza al Consejo de Transición ni a otros órganos a adoptar medidas individuales no previstas en las normas aplicables.

Art. 2 — Nivel 1: confianza y arranque del Círculo

Fase institucional de referencia: Fase 0 del Código 16, de forma indicativa de cero a seis meses.
Duración operativa mínima: de cero a noventa días.

1. El Nivel 1 tiene por objeto verificar la sostenibilidad social inicial del Círculo piloto y favorecer condiciones mínimas de confianza y colaboración.
2. Antes de la deliberación constitutiva del Círculo piloto se organizan tres encuentros no deliberativos. Cada participante puede describir sus motivaciones, su disponibilidad efectiva, sus límites personales y las eventuales cargas de cuidado relevantes para la organización. La información recogida consta en acta en forma agregada y no nominativa. Para el Círculo nacido de una red conforme al artículo 17 del Código 16, los encuentros se celebran dentro de los noventa días siguientes a la conversión.
3. Se elabora un mapa agregado de la capacidad de cuidado y de organización, que puede tener en cuenta:

a) el tiempo disponible en conjunto para las actividades del Círculo;

b) la presencia de cargas de cuidado que incidan en la organización;

c) las necesidades funcionales relevantes para preparar actividades accesibles;

d) los indicadores organizativos de sobrecarga.

La recogida no constituye un diagnóstico, una evaluación sanitaria individual ni una clasificación de las personas. Los datos son agregados y no permiten la elaboración de perfiles, se conservan durante no más de doce meses salvo otro plazo impuesto por una norma superior y son accesibles exclusivamente a los Consejos competentes para las finalidades previstas en el Protocolo.

4. El Círculo adopta un pacto organizativo que excluye el empleo de menores, de personas frágiles o de animales domésticos de proximidad para suplir carencias organizativas, cubrir turnos incompatibles con su protección o sustituir personal necesario.

5. Puede preverse un momento simbólico y facultativo de adhesión al Círculo piloto. Este momento no produce efectos jurídicos y no constituye un requisito para la adhesión, para el acceso a los derechos ni para el disfrute de los servicios esenciales.

6. El Consejo de Transición redacta una certificación técnica sobre la aplicación del Nivel 1 y sobre la sostenibilidad social que resulta de los datos agregados. La certificación contribuye a la verificación del umbral F0 → F1 previsto en el Código 16, artículo 4, apartado 1, letra d).

Art. 3 — Nivel 2: convivencia y prevención de la sobrecarga

Fase institucional de referencia: Fase 1 del Código 16, de forma indicativa de seis a dieciocho meses.
Duración operativa mínima: de noventa a ciento ochenta días.

1. El Nivel 2 tiene por objeto mejorar la convivencia operativa y prevenir la sobrecarga de la organización y de las personas.

2. Se ofrece gratuitamente una formación L1 social de una duración total de cuatro horas, relativa como mínimo a:

   a) la interrupción segura de las actividades peligrosas;

   b) el reconocimiento y el aviso de la fatiga y de la sobrecarga;

   c) las técnicas básicas de facilitación;

   d) el principio de no represalia.

   La formación la imparten personas con competencias L2 o L3 verificadas según las normas aplicables.

3. Cada Asamblea General la conducen dos facilitadores, con rotación obligatoria. En una misma Asamblea no se permite acumular la función de facilitador con la de proponente. El acta indica los facilitadores sin consignar otros datos innecesarios.

4. La superación de uno de los indicadores siguientes activa una tutoría organizativa con el Consejo de referencia para el cuidado:

   a) una media superior a quince horas semanales de actividad del Círculo, calculada sobre base trimestral según un método agregado definido por el Consejo competente;

   b) la superación de los límites de pico horario previstos en el Código 1, artículo 6, apartado 5.

   La tutoría consiste en la verificación de la organización y, si es necesario, en la propuesta de una redistribución de las cargas. No constituye una sanción, una evaluación individual negativa ni una limitación de derechos.

5. La medición prevista en el apartado 4 se efectúa con criterios agregados y no puede utilizarse para clasificar a las personas ni para atribuirles evaluaciones individuales. Siguen disponibles los canales de aviso personal previstos en los Códigos aplicables.

6. Puede promoverse, exclusivamente de forma voluntaria, un procedimiento de reparación social con una persona de confianza externa al Círculo, elegida de común acuerdo. El procedimiento:

a) es voluntario para todas las personas implicadas;

b) no es condición para el acceso al Código 4;

c) no retrasa ni sustituye un aviso conforme al artículo 5 del Código 4;

d) no retrasa ni sustituye el recurso previsto en el artículo 17 del Código 3.

7. Puede llevarse un registro exclusivamente agregado y que no permite la elaboración de perfiles de las señales organizativas de sobrecarga. El registro se conserva durante doce meses y pueden consultarlo el Consejo de referencia para el cuidado y el Consejo de Transición exclusivamente para sus respectivas funciones, respetando la separación de los dominios prevista en el Código 6, artículo 11.

8. La documentación agregada sobre la aplicación del Nivel 2 contribuye a la verificación del umbral F1→F2 previsto en el Código 16, artículo 4, apartado 2, letra e).

Art. 4 — Nivel 3: autonomía social y seguridad percibida

Fase institucional de referencia: Fase 2 del Código 16 y, posteriormente, mantenimiento en la Fase 3.

1. El Nivel 3 tiene por objeto prevenir la concentración relacional y decisoria, la endogamia organizativa y las condiciones que pueden comprometer la seguridad percibida.

2. En cada Consejo no pueden actuar simultáneamente más de dos personas pertenecientes al mismo núcleo de convivencia estable. La información necesaria para verificar este límite se trata de forma reservada y limitada a la finalidad de composición de los Consejos.

3. La rotación de los Consejos de Transición sigue el artículo 4.4 de la Constitución y el artículo 5, apartado 3, del Código 16. Se aplican el límite de noventa días consecutivos, el límite total de ciento ochenta días en trescientos sesenta y cinco días y el intervalo de al menos doce meses de actividad exclusiva en la CBO ordinaria entre dos mandatos, dentro de los límites previstos en las normas citadas.

4. Cada Círculo piloto organiza al menos un intercambio entre Cuencas, que comprende la participación voluntaria de al menos una persona durante una semana continua en otra Cuenca, para actividades de contribución. Los gastos directamente necesarios los cubre la Caja común según las reglas aplicables. El seguimiento del intercambio es agregado y no permite la elaboración de perfiles.

5. Cada seis meses se realiza un cuestionario anónimo sobre la seguridad percibida, con modalidades técnicas idóneas para impedir la identificación de las personas. La pregunta mínima es: «¿Te sientes seguro aquí?». Las respuestas no se publican cuando el número de participantes no permite una agregación adecuada. El cuestionario se realiza y se cuenta en cada Círculo piloto; el umbral del apartado 6 se verifica para cada uno de ellos y el plan correctivo se refiere al Círculo en el que se supera.

6. Si más del veinte por ciento de las respuestas válidas es negativo:

   a) la propuesta de paso a la fase siguiente queda suspendida hasta que se prepare y se verifique una medida correctiva;

   b) el Consejo de referencia para el cuidado prepara, en un plazo de treinta días, un plan dirigido a la organización y a la estructura del Círculo;

   c) el plan va seguido de una nueva verificación en un plazo de sesenta días.

   La superación del umbral no constituye, por sí sola, motivo de sanción, exclusión o resolución individual.

7. Un punto de no retorno conforme al Código 16, artículo 1, apartado 2, letra g), no puede proponerse sobre la base exclusiva de la evaluación de los integrantes internos de la Cuenca afectada. Se requiere el dictamen obligatorio y no vinculante de al menos una persona L3 externa, sorteada según el procedimiento del Código 4.

8. La documentación agregada sobre la aplicación del Nivel 3 contribuye a la verificación del umbral F2→F3 previsto en el Código 16, artículo 4, apartado 3, letra f), y a la verificación del mantenimiento del umbral F3→F4 previsto en el apartado 4, letra d), de dicho artículo.

Art. 5 — Documentación, verificación y actualización

1. La documentación de cada nivel se redacta en forma agregada y que no permite la elaboración de perfiles según el Código 7, artículo 2.2. Se conserva durante treinta y seis meses, salvo otro plazo previsto por una norma superior, y se hace accesible según el artículo 15 del Código 3, respetando la protección de los datos y la separación de los dominios.

2. La aplicación del Protocolo la verifica el Consejo de Transición, previo dictamen obligatorio del Consejo de referencia para el cuidado.

3. Un dictamen negativo del Consejo de referencia para el cuidado puede suspender exclusivamente la propuesta institucional de paso de fase hasta que se prepare y se verifique el eventual plan correctivo. No puede conllevar suspensiones, exclusiones, sanciones ni limitaciones individuales y no incide en el acceso al Código 4, a la Garantía, a los bienes vitales ni a la Cesta 1-2.

4. El resultado de la verificación se transmite a los órganos competentes según el artículo 4 del Código 16. El presente Protocolo no atribuye al Consejo de Transición la facultad de deliberar de forma autónoma el paso de fase.

5. El Protocolo puede actualizarse a propuesta del Consejo de Transición o del Consejo de referencia para el cuidado, según el artículo 19 del Código 3, previa publicación durante al menos setenta y dos horas. El Consejo de Transición no puede modificarlo de forma autónoma ni modificar los umbrales establecidos por el Código 16.

6. Ninguna disposición del presente Protocolo:

    a) introduce competencias permanentes;

    b) modifica los umbrales del Código 16;

    c) introduce obligaciones individuales autónomas;

    d) limita derechos o garantías previstos en los Códigos aplicables;

    e) sustituye los dictámenes vinculantes previstos en la normativa de referencia.

7. **Remisiones normativas:** Código 16, artículos 1, 4, 5, 7 y 8; Código 3, artículos 3, 4, 13–17 y 19; Código 4; Código 6, artículo 11; Código 7, artículo 2.2; Código 12; Constitución, artículo 4.